

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5009/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นางสาว เยาวลักษณ์ ปลื้มปิติชัยกุล

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 91

พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 มาตรา 27

การที่จำเลยให้เช่า ให้เช่าซื้อ ขายหรือเสนอขาย เสนอให้เช่าหรือเสนอให้เช่าซื้อ ภาพยนตร์วีดีโอเทปจำนวนสองเรื่อง โดยรู้อยู่แล้วว่าภาพยนตร์ดังกล่าวทำขึ้นโดย ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นและเจ้าของลิขสิทธิ์มิใช่บุคคลคนเดียวกัน การกระทำของ จำเลยก็เป็นความผิดในลักษณะอย่างเดียวกัน เจ้าพนักงานจับกุมจำเลยได้พร้อม ภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องในวันเวลาเดียวกัน ถือได้ว่าจำเลยมีเจตนากระทำความผิดอัน เดียวกัน การกระทำของจำเลยจึงเป็นกรรมเดียวแม้โจทก์จะฟ้องเป็นสองกระทงและ จำเลยให้การรับสารภาพ ศาลก็ลงโทษจำเลยสองกระทงไม่ได้.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 มาตรา 24 และมาตรา 27 โดยละเมิดลิขสิทธิ์ต่อบริษัทเอเซียเทเลวิชั่นจำกัด และบริษัท วีดีโอเวิลด์ จำกัด ผู้เสียหายจำนวน 2 กระทง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. 2521 มาตรา 27 รวม 2 กระทง ลดโทษแล้วคงจำคุกกรรม 4 เดือนปรับ 20,000 บาท โทษจำคุกรอการลงโทษไว้ 1 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่จำเลยให้เช่า ให้เช่าซื้อ ขายหรือเสนอขาย เสนอให้เช่า หรือเสนอให้เช่าซื้อซึ่งภาพยนตร์เรื่อง"เทพธิดาน้อย" ของบริษัทเอเชียเทเลวิชั่น จำกัด และภาพยนตร์เรื่อง"ตลกเต๋อและคณะ" ของบริษัท วี.อี.โอ.เวิลด์ จำกัด โดยรู้ อยู่แล้วว่าภาพยนตร์ดังกล่าวเป็นงานที่ได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น แม้ เจ้าของลิขสิทธิ์จะไม่ได้เป็นบุคคลคนเดียวกันแต่การกระทำของจำเลยคือ การขาย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือเสนอขายเสนอให้เช่า หรือเสนอให้เช่าซื้อ อันเป็นการกระทำ และเป็นความผิดในลักษณะอย่างเดียวกัน การที่เจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยได้ พร้อมกับภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องในวันเวลาเดียวกัน เท่ากับว่าจำเลยมีเจตนาอัน เดียวกันกระทำผิดในคราวเดียวกัน การกระทำของจำเลยจึงเป็นกรรมเดียว แม้ โจทก์จะแยกบรรยายการกระทำผิดดังกล่าวของจำเลยมาในฟ้องเป็นคนละข้อกัน เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นการกระทำผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกัน ทั้งจำเลย ให้การรับสารภาพก็ตามก็ไม่ทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลงไป ศาลจะลงโทษจำเลย หลายกระทงความผิดไม่ได้

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. 2521 มาตรา 27(1), 44 วรรคสอง เพียงกระทงเดียว ลดโทษแล้วจำคุก 2 เดือน ปรับ

10,000 บาท โทษจำคุกการลงโทษ 1 ปี.

(ชุม สุกแสงเปล่ง-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-โสภณ จันทะ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>